

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יעקב אשר

פ/25/6679

הצעת חוק חישוב התשלום בעד נסיעה בתחבורה ציבורית (תיקוני חקיקה), התשפ"ו–2026

תיקון פקודת התעבורה 1. בפקודת התעבורה¹, בסעיף 71, בסופו יבוא :

"(9) הסמכת תאגיד פרטי להפעיל אמצעי כרטוס לתשלום בעד נסיעות בקווי שירות באוטובוס, שמחייב את הנוסע בסוף חודש בסכום המשתלם ביותר עבור הנוסע האמור, ובלבד שיתקיימו כל אלה :

(א) השר קבע בתקנות כללים להפעלת אמצעי כרטוס כאמור, לרבות בעניין דרישות לשמירה על אבטחת מידע, הבטחת נגישות ותאימות עם האמצעים הטכנולוגיים הפועלים כיום לעניין כרטוס, והתאגיד עומד בכללים שקבע השר ;

(ב) נתונים בדבר מספר הנסיעות שבוצעו והתשלום בעדן יועברו למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בהתאם לתקנות שיקבע השר."

תיקון פקודת מסילות הברזל 2. בפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב–1972², בסעיף 57א, אחרי פסקה (4) יבוא :

"(4א) הסמכת התאגיד הפרטי המפעיל אמצעי כרטוס לתשלום בעד נסיעות בקווי שירות באוטובוס לפי סעיף 71(9) לפקודת התעבורה, להפעיל את אמצעי הכרטוס האמור גם בעד נסיעה במסילת ברזל, בתנאים המפורטים באותו סעיף ;".

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.
² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485.

דברי הסבר

כיום קיימות שתי דרכים לביצוע תשלום בעד נסיעה בתחבורה ציבורית. הראשונה – שימוש בכרטיס "רב-קו", שהינו כרטיס אשר מאפשר תשלום בהתאם לסוג המנוי שנרכש על ידי הנוסע. השנייה – שימוש ביישומונים (אפליקציות), שמשקללים בסוף החודש מה תעריף הנסיעה המיטבי והמשתלם ביותר עבור הנוסע. עם זאת, שימוש ביישומון, המאפשר לנוסע לחסוך בתשלום הנסיעה, מחייב החזקה ושימוש בטלפון חכם.

הדבר מביא להפליה בגובה תשלום בעד נסיעה בתחבורה ציבורית, שפוגעת באזרחים שאין ברשותם טלפון חכם, כגון נוער ותלמידי בית ספר, אזרחים ותיקים ואנשים שאין ברשותם מכשירים אלו מטעמי חינוך או אורח חיים.

לפיכך, מוצע לקבוע שני תיקוני חקיקה: הראשון, תיקון פקודת התעבורה לגבי נסיעות באוטובוס, ובמסגרתו מוצע להסמיך את שר התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן – השר) להתקין תקנות שעניינן הסמכת תאגיד פרטי להפעיל אמצעי כרטוס לתשלום בעד נסיעות בקווי שירות באוטובוס, שמחייב את הנוסע בסוף חודש בסכום המשתלם ביותר עבור הנוסע האמור. לפי המוצע, הסמכת תאגיד פרטי כאמור תותנה בכך שהשר יקבע בתקנות כללים להפעלת אמצעי כרטוס כאמור, לרבות בעניין דרישות לשמירה על אבטחת מידע, נגישות ותאימות עם האמצעים הטכנולוגיים הפועלים כיום, ושנתונים בדבר מספר הנסיעות שבוצעו והתשלום בעדן יועברו למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בהתאם לתקנות שיקבע השר.

השני, בפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב–1972, במסגרתם מוצע להסמיך את השר להתקין תקנות שעניינן הסמכת אותו תאגיד פרטי כאמור בתיקון לפקודת התעבורה, להפעיל את אמצעי הכרטוס האמור גם בעד נסיעות ברכבת ארצית וברכבת קלה, באותם התנאים שפורטו בפקודת התעבורה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באייר התשפ"ו (11.05.2026)